



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
DENGAN
PT. PRIMA HOLISTIC CARE
TENTANG
PEMBELIAN CVC MERK PHOBOS KIT**

NOMOR :

NOMOR : E005/PKS-PHC/CVC/IX/2025

Pada hari ini Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (19-9-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Heni Indra Wulansari, S.Kep,Ns,M.Kep

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 dan berkedudukan di Jalan Raya Surabaya-Malang No.Km 54, Palang, Lemahbang, Kec.Sukorejo, Kota Pasuruan. bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Prima Husada Sukorejo**
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Yustine Oktaviani ,S.Si

Direktur dari PT. Prima Holistic Care, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Ciliwung No.10 Ruko Ciliwung Kav 2 RT 001 RW 013 Purwantoro Blimbing Kota Malang dengan Akte Pendirian No. 87 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Sigit Nur Rachmat S.H., M.Kn. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0140092.AH.01.11. Tahun 2018 Tanggal 22 Oktober 2018 bertindak untuk dan atas nama **PT. Prima Holistic Care**
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka upaya memperlancar operasional pelayanan hemodialisis di Rumah sakit Umum Daerah Bangil Pasuruan khususnya untuk tindakan pemasangan double lumen, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembelian CVC Merk Phobos Kit dengan kesepakatan terlampir.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama yang disepakati meliputi Pembelian CVC merk Phobos Kit yang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** Melakukan pembayaran tepat waktu dan atau tidak melebihi jangka waktu kepada **PIHAK KEDUA** atas pembelian Produk sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib menggunakan produk yang dibeli dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : E005/PKS-PHC/CVC/IX/2025 dan Nomor : untuk kegiatan **PIHAK PERTAMA**.

HAK PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan supply produk dari **PIHAK KEDUA** dalam kondisi expired date minimal kurang dari 2 (dua) tahun.
- b) **PIHAK PERTAMA** berhak menukarkan CVC Merk Phobos Kit apabila kondisi barang yang diterima dalam keadaan rusak/tidak layak dipakai.
- c) **PIHAK PERTAMA** berhak menukarkan CVC Merk Phobos Kit apabila kondisi barang yang diterima expired date.
- d) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan harga CVC merk Phobos Kit sesuai dengan kesepakatan.
- e) **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan support (Continuing Medical Education) kegiatan yang berhubungan dengan Hemodialisis.
- f) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan tambahan discount sebesar 5% dari harga CVC merk Phobos Kit Rp. 850.000 (belum termasuk ppn 11%), pemberian discount 5% akan diberikan setelah menyelesaikan pembayaran terhadap faktur atau invoice.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** Memberikan harga CVC merk Phobos Kit sesuai dengan kesepakatan Rp **Rp. 850.000 (belum termasuk ppn 11%) ditambah pemberian discount 5%**
2. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya support kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan dengan Hemodialisis.

PARAF	Pihak 1
	Pihak 2

3. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan supply Produk yang berkualitas serta menjamin kelancaran pengiriman barang kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** memastikan bahwa Produk yang disediakan terjamin keasliannya .
5. **PIHAK KEDUA** memastikan Produk yang dikirimkan bukan merupakan Produk atau barang yang telah mengalami Expired Date, **PIHAK PERTAMA** hanya menerima suply produk dengan minimal Expired Date 2 (dua) tahun, atau dengan persetujuan sebelumnya.
6. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan informasi secara tertulis segera atau secepatnya apabila terjadi kekosongan persediaan Produk atau barang, dan memberikan rekomendasi penyedia produk kepada **PIHAK PERTAMA**.
7. Apabila terjadi kekosongan CVC Merk Phobos Kit **PIHAK KEDUA** akan menggantikan dengan CVC yang mempunyai spesifikasi yang sama.

HAK PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a) **PIHAK KEDUA** berhak memastikan produk CVC Merk Phobos Kit digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan masa berlaku Perjanjian Kerja Sama.
- b) **PIHAK KEDUA** berhak memperingatkan **PIHAK PERTAMA** apabila ditemukan produk CVC merk lain yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa produk CVC Merk Phobos Kit yang dijual kepada **PIHAK PERTAMA** adalah produk asli (bukan palsu), yang pengadaannya oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin akan bertanggung jawab dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan yang diajukan oleh pemakai CVC Merk Phobos Kit bilamana di kemudian hari terbukti bahwa CVC Merk Phobos Kit yang dijual kepada **PIHAK PERTAMA** adalah produk yang palsu atau dipalsukan.
3. Dalam hal terjadi kerusakan produk yang diakibatkan oleh kesalahan produksi, kerusakan karena pengiriman, kualitas yang tidak memenuhi standar dan/atau telah kadaluarsa, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengembalikan produk tersebut untuk diganti dengan produk yang lebih baik, selama dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan/atau pada tanggal diketahuinya Kerusakan Produk tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam hal Kerusakan Produk terjadi akibat kesalahan penyimpanan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
5. Produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan atau aturan perundangan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Produk yang mengalami recall dari BPOM atau principle maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** beserta surat informasi sebagai lampirannya.
7. Produk yang mengalami proses retur, maka diperhitungkan sebagai pengurang belanja **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PARAF	<i>Pihak 1</i>
	<i>Pihak 2</i>

Pasal 5
PEMBAYARAN DAN HARGA

1. **PIHAK KEDUA** memberikan tenggang waktu pembayaran maksimal 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal penerimaan barang di Gudang Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Pasuruan
2. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen penagihan dengan lengkap dan benar sesuai dengan jumlah yang telah dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Pasuruan oleh **PIHAK KEDUA**
3. Harga CVC merk Phobos Kit **Rp. 850.000 (belum termasuk ppn 11%) dan pemberian discount 5%**
4. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara tunai atau transfer melalui :
Nama Pemilik Rekening : PT. Prima Holistic Care
Nomor Rekening : 1440050211165
Nama Bank : Mandiri
Cabang : Bank Mandiri Cabang Sawojajar Malang

Pasal 6
PEMESANAN DAN PENERIMAAN

1. Pemesanan produk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dilakukan dengan menggunakan “**SURAT PESANAN**” yang telah ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab.
2. **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK PERTAMA** tidak lebih dari 2 (dua) kali 24 jam sejak dari surat pesanan diinfokan atau diterima **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal tidak dapat melayani 2 (dua) kali 24 jam, maka **PIHAK KEDUA** memberikan informasi dan alasan penundaan pengiriman produk kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Pengiriman wajib dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada jam kerja yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai jam operasional yang telah diinformasikan.
5. Pengiriman yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di luar waktu sebagaimana tersebut di atas, harus terlebih dahulu dikonfirmasi dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**
6. Produk yang tidak dapat dikirim dalam jangka waktu yang telah dipersyaratkan dalam pasal 6 poin 1 sampai 5, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan informasi secara tertulis yang didahului informasi secara lisan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan bila tidak ada informasi maka **PIHAK PERTAMA** diberikan keleluasaan untuk membatalkan pesanan dan mengalihkan pesanan ke distributor lain untuk mencari produk yang sama, dan **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan peninjauan kerjasama kembali.

PARAF	<i>Pihak 1</i>
	<i>Pihak 2</i>

Pasal 7
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Yang dimaksud dengan Penanggung Jawab Harian adalah karyawan / petugas dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab selama pelaksanaan pemeriksaan.
2. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah :
Nama : Gadis Arivia, S.Farm., Apt
Jabatan : Pengadaan Farmasi PT Disa Prima Medika
HP : 085704243746
3. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah :
Nama : Hendra Ardiansa
Jabatan : Marketing
HP : 0895809073838

Pasal 8
EVALUASI DAN MONITORING

1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan pengadaan Pembelian CVC merk Phobos Kit oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala.
2. Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana ayat (1) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai rekomendasi (apabila diperlukan)

Pasal 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak sesuai anggaran dasarnya.
2. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian apapun yang telah dibuat oleh dan antara masing-masing Pihak dengan pihak ketiga.
3. Para Pihak menyatakan dan menjamin akan melaksanakan serta memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan sikap profesionalisme.
4. Para Pihak dengan ini menyatakan bilamana karena sesuatu perubahan hukum atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Pasal 10
KESELAMATAN KERJA

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan memenuhi peraturan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan akan mengganti segala kerugian yang dialami **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan oleh perbuatan dan/atau kelalaian tenaga kerja oleh **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari setiap tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh **PIHAK KETIGA** yang menyangkut tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan tenaga kerja. Apabila terjadi tuntutan dan atau gugatan yang diajukan oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PENGALIHAN HAK

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
2. Perjanjian ini akan mengikat para penerus, pihak yang menerima pengalihan dan wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak;

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana timbul perselisihan dalam pelaksanaan Surat Perjanjian kerja sama, akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka telah disepakati untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Kantor Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 13
PAJAK

Semua pajak yang berhubungan dengan perjanjian ini akan ditanggung dan/atau dibayar oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk pemutusan Perjanjian ini dengan ketentuan :

1. **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan Perjanjian ini, dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Harga beli yang diperjanjikan tidak sesuai dengan harga beli yang telah disepakati.
 - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini
 - c. Dinyatakan pailit atau terhadapnya diajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau likuidasi
 - d. Izin usaha habis masa berlakunya
 - e. Tidak mentaati persyaratan-persyaratan yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini maupun Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PARAF	<i>Pihak 1</i>
	<i>Pihak 2</i>

2. Bilamana terjadi pemutusan Perjanjian sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala kewajiban untuk membayar ganti rugi yang mungkin timbul sebagai akibat pemutusan Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan pelunasan pembayaran seluruh faktur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** memutuskan Perjanjian ini dengan syarat tagihan/*invoice* dilengkapi secara benar.
3. **PIHAK KEDUA** berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini atau menunda pelayanan pemesanan barang , jika :
 - a. Habis masa berlaku izin operasional **PIHAK PERTAMA**
 - b. Memiliki tunggakan pembayaran melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dokumen penagihan diserahkan **PIHAK KEDUA**
4. Sebelum melakukan pemutusan Perjanjian, **PIHAK** yang berkehendak melakukan pemutusan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan Perjanjian kepada **PIHAK** lainnya dan berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pemberitahuan.

Pasal 15 ***FORCE MAJEURE***

1. *Force Majeure* (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK** serta tidak dapat diduga sebelumnya;
2. Hal – hal yang dapat digolongkan dalam keadaan *Force Majeure* adalah peristiwa – peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan);
 - b) tindakan sabotase, peperangan, huru – hara (tawuran);
 - c) tindakan pemerintah dibidang ekonomi;
 - d) Regulasi pemerintah di bidang kesehatan
3. Masing – masing **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan *Force Majeure* dialami;
4. Selanjutnya kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut, agar melengkapi dengan bukti/surat keterangan yang sah dari Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 16 ***ADDENDUM***

Apabila dikemudian hari timbul hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** akan ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) serta merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerja sama ini.

PARAF	<i>Pihak 1</i>
	<i>Pihak 2</i>

Pasal 17
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2027.
2. Sehubungan dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, **PARA PIHAK** wajib terlebih dahulu melakukan evaluasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
3. Apabila dalam hasil evaluasi salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian ini, maka akan dilakukan kesepakatan kembali terkait perpanjangan Perjanjian Kerjasama pada periode berikutnya.
4. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang dan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.

Pasal 18
LAIN-LAIN

Semua lampiran yang digunakan dan disatukan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap pertama asli disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap kedua asli disimpan oleh **PIHAK KEDUA**

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal :

PIHAK KEDUA
PT PRIMA HOLISTIC CARE

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
SUKOREJO

Yustine Oktaviani,S.Si
Direktur

Heni Indra Wulansari. S.Kep.Ns.M.Kep
Direktur Rumah Sakit

PARAF	<i>Pihak 1</i>
	<i>Pihak 2</i>